

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제3절 변론의 준비>

I. 준비서면

1. 의의

- 준비서면이란 당사자가 변론기일에서 진술하고자 하는 사항을 기일 전에 미리 작성하여 법원에 제출하는 서면을 의미한다. 이는 구술주의의 원칙을 보완하고, 상대방에게 방어 기회 제공하며, 법원이 심리 계획을 수립할 수 있도록 하여 변론의 집중과 신속을 도모하는 데 그 목적이 있다.

2. 준비서면의 판단기준

- 준비서면이 적법하게 제출되었는지, 그리고 그 내용이 소송자료로서 가치가 있는지는 해당 서면이 상대방에게 송달되었는지와 변론기일에서 실제로 진술되었는지를 기준으로 판단한다. 단순히 서면을 제출한 것만으로는 소송자료가 되지 않으며, 기일에서의 진술(또는 진술간주) 절차를 거쳐야 비로소 판결의 기초가 될 수 있다.

3. 준비서면의 기재사항

- 준비서면에는 당사자의 성명·주소, 사건번호, 공격 또는 방어의 방법(사실상의 주장 및 증거신청), 상대방의 주장에 대한 답변 등을 기재하여야 한다. 특히, 복잡한 사건의 경우 사실관계를 항목별로 구분하여 정리하고, 관련 증거물과의 연관성을 명시함으로써 법원의 이해를 돕도록 작성하는 것이 권장된다.

4. 준비서면의 제출·교환

(1) 제출 시기

- 준비서면은 상대방이 준비하는 데 필요한 기간을 두고 미리 제출하여야 한다. 민사소송법은 적시제출주의를 실현하기 위해 재판장이 제출 기한을 정할 수 있도록 규정하고 있다.

(2) 교환 방식

- 준비서면은 법원에 제출함과 동시에 상대방에게도 그 부분이 송달되어야 한다. 전자소송의 경우 전자송을 통해 즉시 교환되나, 종이 소송의 경우 법원을 경유하여 송달되는 것이 원칙이다.

5. 준비서면의 제출·부제출의 효과

(1) 준비서면의 제출의 효과

① 진술간주

- 당사자가 기일에 출석하지 아니하더라도 미리 제출한 준비서면이 있으면 이를 진술한 것으로 간주할 수 있어 절차의 단절을 막을 수 있다.

② 상대방의 방어권 보장

- 준비서면에 기재되지 아니한 사실은 상대방이 출석하지 아니한 기일에서 주장하지 못하는 것이 원칙이므로, 상대방의 불측의 손해를 방지한다.

(2) 준비서면의 부제출의 효과

① 실기한 공격방어방법의 각하

- 준비서면을 기한 내에 제출하지 않아 소송이 지연될 경우, 법원은 이를 각하할 수 있다.

② 불이익한 사실인정

- 상대방의 주장에 대하여 적절한 시기에 준비서면으로 반박하지 않으면, 해당 사실을 자백한 것으로 간주(자백간주)될 위험이 있다.

II. 변론준비절차

1. 의의

- 변론준비절차는 변론기일에 앞서 당사자의 주장과 증거를 정리하여 변론이 집중적이고 효율적으로 이루어질 수 있도록 하는 예비적 절차이다. 서면에 의한 준비절차와 변론준비기일에 의한 절차로 구분된다.

2. 변론준비절차의 진행

(1) 회부

- 재판장은 사건의 내용이 복잡하여 쟁점 정리가 필요하다고 판단되는 경우 사건을 변론준비절차에 회부한다.

(2) 서면 준비절차

- 당사자 간에 준비서면을 수차례 교환하게 하여 쟁점을 좁히는 단계이다. 법원은 필요한 경우 당사자에게 특정 사항에 대한 소명을 요구할 수 있다.

(3) 변론준비기일

- 서면 교환만으로 쟁점이 정리되지 않는 경우, 법원은 변론준비기일을 열어 당사자를 직접 대면하고 쟁점과 증거를 확정한다. 이 기일은 원칙적으로 비공개로 진행될 수 있어 자유로운 의견 교환이 가능하다.

3. 변론준비절차의 종결

(1) 종결의 원인

① 쟁점 및 증거의 정리 완료

- 당사자의 주장과 증거가 충분히 정리되어 변론기일로 이행할 준비가 된 경우이다.

② 절차의 지연

- 당사자가 준비에 협조하지 않아 절차가 불필요하게 지연될 경우 재판장은 이를 종결하고 변론기일을 지정할 수 있다.

(2) 종결의 효과

① 실권효의 발생

- 변론준비절차에서 제출하지 아니한 공격방어방법은 변론기일에서 원칙적으로 제출할 수 없다. 다만, 절차 중에 제출하지 못한 데에 상당한 이유가 있거나 법원이 직권으로 조사할 사항인 경우에는 예외적으로 허용된다.

② 집중심리의 토대 마련

- 준비절차에서 정리된 결과는 변론준비기일 결과조서에 기재되며, 이후의 변론기일은 이 조서를 바탕으로 핵심 쟁점에 대해서만 집중적으로 심리하게 된다.

III. 결론

- 변론의 준비는 현대 민사소송이 지향하는 집중심리주의를 구현하기 위한 필수적인 단계이다. 준비서면을 통한 사전 정보 교환은 당사자 간의 공방을 날카롭게 닦아 법정에서의 혼란을 최소화하며, 변론준비절차는 복잡한 사건의 실태를 미리 풀어 변론의 효율성을 극대화한다. 특히 변론준비절차

종결 후의 실권효는 당사자에게 성실한 준비 의무를 부과하여 소송 경제를 도모하는 강력한 기제가 된다. 법원은 이러한 준비 절차들을 유연하면서도 엄격하게 운영함으로써, 변론기일이 단순한 주장 반복의 장이 아닌 실질적인 증거조사와 진실 발견의 장이 될 수 있도록 지휘하여야 할 것이다.